

Guía Fiscal del Agente de Bienes Raíces 2026

Millaje, marketing, home office y la decisión LLC vs S-Corp para maximizar tus deducciones como agente.

1. Millaje y Vehículo: Tu Mayor Deducción

Como agente independiente, tus traslados entre propiedades, oficina, casas de clientes y eventos de networking son millaje de negocio. En 2026, el IRS establece 72.5¢ por milla comercial.

- Método de millaje estándar: $72.5¢/\text{milla} \times \text{millas totales de negocio}$ (NO cuenta el commute casa-oficina principal).
- Método de gastos reales: suma gasolina, mantenimiento, seguro, depreciación, proporcionalmente al % de uso comercial.
- Elige UNO al inicio del año; el método de millaje es más simple y suele dar mayor deducción en vehículos usados.
- Mantén log de cada viaje: fecha, propósito (showing, open house, meet client), punto A → B, millas. Apps como MileIQ lo automatizan.
- Si financias o arriendas el vehículo, los intereses/pagos de lease son deducibles bajo gastos reales (proporción de negocio).
- Comprar vehículo nuevo: si usas >50% para negocio, puedes depreciar el costo o usar Sección 179 (hasta \$32,000 para SUV pesado).

2. Marketing y Publicidad: Inversión 100% Deducible

Toda inversión en generar leads y construir tu marca es gasto ordinario y necesario del negocio, deducible al 100% el año en que la haces.

- Tarjetas de presentación, flyers, señalización de propiedad (yard signs, banners), mailers a vecindarios.
- Anuncios digitales: Facebook/Instagram Ads, Google Ads, Zillow Premier Agent, promociones en redes sociales.
- Sitio web profesional, hosting, dominio, suscripción a CRM (Follow Up Boss, KvCore, LionDesk).
- Fotografía profesional de propiedades, videos, tours virtuales 3D (Matterport), staging virtual.
- Regalos a clientes <\$25/persona/año (canastas de bienvenida, closing gifts); arriba de \$25 no deducible como regalo pero sí como promoción si lleva tu logo.
- Networking: membresías a cámaras de comercio, BNI, eventos de la industria, patrocinio de eventos locales con tu branding.

3. Home Office: Deducción de Espacio y Utilidades

Si trabajas desde casa (no tienes oficina de brokerage fija o tu oficina principal es tu hogar), puedes deducir una porción de renta/mortgage, utilidades, internet, teléfono, seguro del hogar.

- Requisito IRS: el espacio debe ser de uso REGULAR Y EXCLUSIVO para el negocio (no la mesa del comedor donde también comen los niños).
- Método simplificado: \$5 por pie cuadrado del espacio de oficina, máximo 300 pies = \$1,500/año. No requiere depreciación ni recaptura al vender.
- Método regular: calcula % del hogar que usas (ej. oficina 150 sqft ÷ casa 1,500 sqft = 10%), aplica ese % a renta, mortgage interest, utilidades, HOA, reparaciones.
- Si eres dueño del hogar y usas método regular, debes depreciar esa porción (recaptura al vender); el método simplificado evita esa complejidad.
- Internet y teléfono celular: si usas tu celular/internet para negocio Y personal, deduce solo el % de negocio (ej. 70% de la factura).
- No calificas si tu brokerage te da oficina fija y trabajas principalmente desde allá (el home office debe ser tu lugar principal de negocio).

4. Otros Gastos Comunes del Agente

Gastos ordinarios y necesarios de tu práctica, todos deducibles al 100% o en la proporción de uso comercial.

- Comisiones de brokerage (splits) y desk fees: NO son deducibles (ya se restan de tu comisión bruta antes de emitir tu 1099).
- Licencia de agente, renovaciones, educación continua (CE), cursos de designación (GRI, ABR, CRS): 100% deducible.
- MLS dues, suscripciones a portales (Zillow, Realtor.com), software de contratos (Dotloop, DocuSign), lockbox electrónico.
- Seguro E&O (Errors & Omissions): obligatorio en muchos estados, 100% deducible.
- Asistente virtual o transaction coordinator: si lo pagas tú (no tu brokerage), deducible; si pagas >\$2,000 en el año a un contratista, emites 1099-NEC.
- Comidas con clientes: 50% deducible (showing, cierre, prospecting lunch); guarda recibo + anota quién/propósito en el reverso.

5. LLC vs S-Corp: ¿Cuándo Conviene Cada Una?

Como agente independiente (1099), pagas self-employment tax (15.3%) sobre toda tu utilidad neta. Una LLC de un solo miembro no cambia eso (sigue siendo Schedule C), pero una S-Corp puede reducir ese impuesto si tu ingreso es lo suficientemente alto.

- LLC sola (single-member LLC, no electa como S-Corp): protección legal (tus activos personales separados de demandas del negocio), pero sigue tributando igual que Schedule C (SE tax sobre toda utilidad).
- S-Corp: pagas self-employment tax SOLO sobre un 'sueldo razonable' que te pones en W-2; el resto de la utilidad se distribuye como dividendo (sin SE tax 15.3%).
- Punto de quiebre aproximado: cuando tu utilidad neta supera ~\$80,000-\$100,000/año, el ahorro de S-Corp (vs Schedule C) suele cubrir el costo adicional (payroll, contabilidad).
- S-Corp requiere: payroll formal (W-2 a ti mismo cada mes/quarter), 941 quarterly, 940 anual, posible software de nómina (\$50-150/mes), declaración corporativa 1120-S.
- El 'sueldo razonable' debe reflejar lo que otro agente con tu volumen cobraría como empleado (el IRS audita esto); típicamente 40-60% de la utilidad neta.
- Consulta con A&H si tu utilidad neta está cerca de \$80k: te ayudamos a modelar el ahorro vs el costo de mantener la S-Corp y decidir si conviene.

■ **CONSEJO PRO: Si tu comisión bruta anual supera \$120k y gastas <30% en deducciones, una S-Corp puede ahorrarte \$4,000-\$8,000/año en impuestos. A&H modela tu escenario sin costo en la consulta inicial.**

6. Recordatorios de Cumplimiento y Pagos Trimestrales

Como agente 1099, no tienes retención automática; tú pagas impuestos estimados cada trimestre al IRS y al estado (si aplica).

- Fechas de estimated tax 2026: 15-abr, 16-jun, 15-sep, 15-ene-2027. Usa Formulario 1040-ES para calcular cada cuota.
- Regla general: si debes >\$1,000 al IRS en abril, debiste haber pagado trimestrales (o pagas penalidad por underpayment).
- Safe harbor: paga al menos el 100% del impuesto del año anterior (110% si AGI >\$150k) distribuido en 4 cuotas iguales, y evitas penalidad aunque tu ingreso 2026 sea mayor.
- Si olvidas un trimestre, págalo en el siguiente; la penalidad se calcula trimestre por trimestre (no pierdes todo el año).
- Guarda 25-30% de cada comisión para impuestos (15.3% SE tax + tu tramo federal + estado); abre cuenta de ahorro separada y transfiere ese % cada vez que te paguen.
- A&H te ayuda a calcular tus cuotas trimestrales basado en tu comisión proyectada y deducciones, evitando sorpresas en abril.



Anibal Hernandez Ramos
+1 786-794-1152 | ahwealthgroup25@gmail.com

Personal Income Tax | Corporate Income Tax | Bookkeeping Services

IMPORTANTE:

- Esta guía es informativa y educativa; no constituye asesoría fiscal personalizada para tu situación específica.
- Los requisitos de LLC/S-Corp y los umbrales de ahorro son aproximados; consulta con A&H para un análisis detallado de tu caso.